

COLLECTION
SITUATIONS DE VIE

Le certificat de localisation

Quand, pourquoi
et combien

Certificat
de localisation

Document essentiel
pour vendre en toute
conformité



Le certificat de localisation

Quand, pourquoi et combien — le document qui peut bloquer une vente

Le certificat de localisation est l'un des documents les plus importants — et les plus mal compris — d'une transaction immobilière au Québec. Un certificat périmé ou non conforme peut retarder, compliquer ou faire dérailler une vente.

Ce guide explique ce qu'est ce document, quand il doit être renouvelé, ce que sont les irrégularités qu'il peut révéler, et comment l'anticiper côté vendeur.

Contenu informatif : les cas particuliers se règlent avec le notaire et l'arpenteur-géomètre. Chaque chapitre se termine par une page « Mes notes » lignée.

Qu'est-ce qu'un certificat de localisation ?

Comprendre le rôle de ce document d'arpentage.

Le certificat de localisation est un document préparé par un arpenteur-géomètre qui décrit l'état actuel de la propriété : limites du terrain, emplacement des bâtiments, servitudes, empiètements éventuels, et conformité aux règlements et titres.

Il comprend un plan et un rapport. Il permet à l'acheteur, au prêteur et au notaire de savoir exactement ce qui est vendu et si tout est conforme.

LE CONSEIL D'EMILIE

Voyez le certificat de localisation comme la « carte d'identité » de la propriété. C'est lui qui confirme que ce que vous vendez correspond bien aux titres et aux règlements.

Quand faut-il un nouveau certificat ?

Savoir si le vôtre est encore valable.

Un certificat peut devenir insuffisant s'il est trop ancien ou s'il ne reflète plus l'état actuel des lieux. Le notaire et le prêteur exigent un certificat qui correspond à la réalité présente.

- Trop ancien : les normes et l'état des lieux ont pu changer.
- Modifications depuis (agrandissement, cabanon, piscine, clôture, entrée) : le certificat ne les montre pas.
- Changement réglementaire ou de limites : peut le rendre non conforme.

En cas de doute, on commande un nouveau certificat auprès d'un arpenteur-géomètre. Cela prend du temps : mieux vaut s'y prendre tôt.

LE CONSEIL D'EMILIE

Si vous avez ajouté quoi que ce soit depuis votre certificat (cabanon, piscine, agrandissement), présumez qu'il faut le mettre à jour. Anticipez : un arpenteur ne produit pas un certificat du jour au lendemain.

Les irrégularités qu'il peut révéler

Anticiper les problèmes à régler avant la vente.

- Empiètement : un bâtiment (le vôtre ou celui d'un voisin) qui dépasse la limite.
- Servitude : un droit d'un tiers sur votre terrain (passage, utilité publique).
- Non-conformité aux marges ou aux règlements municipaux.
- Écart entre la réalité et les titres.

Certaines irrégularités sont mineures ; d'autres exigent des correctifs, une régularisation ou une négociation. Les découvrir tôt évite qu'elles bloquent la vente à la dernière minute.

LE CONSEIL D'EMILIE

Faites lire votre certificat par le notaire AVANT la mise en vente. Régler une irrégularité en amont est bien plus simple que de la découvrir sous la pression, une offre en main.

Coûts, délais et bonne anticipation

Planifier ce poste souvent oublié.

Un nouveau certificat représente un coût (honoraires de l'arpenteur, variables selon la propriété) et surtout un délai de production. Dans une vente, ce délai peut être critique si on s'y prend tard.

- Vérifiez votre certificat dès que vous envisagez de vendre.
- Commandez-en un nouveau tôt si nécessaire.
- Intégrez ce coût et ce délai à votre échéancier de vente.

LE CONSEIL D'EMILIE

Traitez le certificat de localisation comme la toute première case à cocher de votre vente. C'est le document qui, oublié, retarde le plus souvent une signature chez le notaire.

Quand le certificat ne suffit plus

Réagir face à un certificat inadéquat.

Un certificat de localisation peut être **périmé** ou ne plus refléter la réalité (après des travaux, un agrandissement, une nouvelle clôture). Vos options :

- Faire produire un **nouveau certificat** par un arpenteur-géomètre.
- Envisager une **assurance titres**, qui peut parfois combler l'écart selon les cas.
- Négocier **qui paie** le nouveau certificat dans la promesse d'achat.

Le prêteur et le notaire exigent généralement un certificat qui reflète l'état actuel : mieux vaut régler la question tôt.

LE CONSEIL D'EMILIE

Abordez la question du certificat dès la promesse d'achat, pas la veille de la signature. Faire produire un nouveau certificat prend du temps, et c'est souvent négociable : qui le paie se décide au début.

Plan d'action

Vos prochains pas, concrètement.

Cette semaine

1. Retrouver mon certificat de localisation et vérifier sa date.
2. Lister les ajouts faits depuis (cabanon, piscine, agrandissement).

D'ici 30 jours

1. Faire lire le certificat par le notaire.
2. Commander un nouveau certificat si nécessaire, tôt.

Ensuite

1. Régler toute irrégularité avant la mise en vente.

RÉFÉRENCES

Ressources & lexique

- Certificat de localisation : document d'arpentage décrivant l'état de la propriété.
- Arpenteur-géomètre : professionnel qui produit le certificat.
- Empiètement : bâtiment qui dépasse une limite de terrain.
- Servitude : droit d'un tiers sur votre propriété.
- Non-conformité : écart avec les règlements ou les titres.

Quiz — testez-vos connaissances

1. Le certificat de localisation est préparé par :

- A) Le notaire
- B) Un arpenteur-géomètre
- C) L'inspecteur
- D) Le courtier

2. Il décrit notamment :

- A) La couleur des murs
- B) Limites, bâtiments, servitudes et conformité
- C) Le loyer
- D) La taxe scolaire

3. Un certificat peut devenir insuffisant s'il est :

- A) Récent
- B) Trop ancien ou ne reflétant plus les lieux
- C) Signé
- D) Coloré

4. Un ajout comme une piscine ou un cabanon :

- A) N'a aucun effet
- B) Peut nécessiter un nouveau certificat
- C) Est illégal
- D) Baisse les taxes

5. Un empiètement est :

- A) Une taxe
- B) Un bâtiment qui dépasse la limite de terrain
- C) Une assurance
- D) Un meuble

6. Une servitude est :

- A) Un impôt
- B) Un droit d'un tiers sur votre terrain
- C) Une pièce
- D) Un permis

7. Il faut faire lire le certificat par le notaire :

- A) Après la vente
- B) Avant la mise en vente
- C) Jamais
- D) Au déménagement

8. Le certificat est souvent le document qui :

- A) Accélère tout
- B) Oublié, retarde le plus une signature
- C) Est sans importance
- D) Remplace l'inspection

QUIZ

Corrigé

1. **B** — C'est un document d'arpentage (chap. 1).
2. **B** — C'est la « carte d'identité » de la propriété (chap. 1).
3. **B** — Il doit correspondre à la réalité présente (chap. 2).
4. **B** — Le certificat ne le montre pas (chap. 2).
5. **B** — Une irrégularité possible (chap. 3).
6. **B** — Par exemple un droit de passage (chap. 3).
7. **B** — Régler en amont évite les blocages (chap. 3).
8. **B** — À traiter en priorité (chap. 4).

Signé
PAR
Em

Vous avez maintenant les bonnes clés en main.

Chaque situation immobilière
est différente.

Si vous souhaitez aller plus loin,
je serai heureuse d'échanger
avec vous sur votre projet.

*Prenez des décisions éclairées.
Choisissez avec confiance.
Vivez sans regret.
À bientôt,
Emilie ☺*

Emilie Cauvier

COURTIER IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

☎ (514) 774-9818

✉ emilie@equipecauvier.com

🌐 emiliecauvier.com

